

EDITAL – SCEIC FSA Nº 10/2026

INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM E COPRODUÇÃO INTERNACIONAL DE LONGA-METRAGEM OU OBRA SERIADA

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo torna público o presente Chamamento Público para a seleção de projetos de **PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM E DE COPRODUÇÃO INTERNACIONAL DE LONGA-METRAGEM OU OBRA SERIADA**, em conformidade com a Lei Federal nº 11.437/2006, o Decreto Federal nº 6.299/2007, bem como em observância à Lei Federal nº 14.903/2024, que estabelece o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, no âmbito da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

A aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA e esta Chamada Pública são regidos pelas disposições do parágrafo acima e do Regulamento para Contratação de Projetos do FSA/ANCINE de 22 de novembro de 2023, da Ata da 75ª Reunião do Comitê Gestor do FSA, de 30 de setembro de 2025, da Resolução nº 284-E/2025 do Comitê Gestor do FSA, das Instruções Normativas ANCINE aplicáveis ao FSA, em especial a nº 158 e nº 159, ambas de 27 de dezembro de 2021, e do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Agência Nacional do Cinema – ANCINE e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas Do Estado de São Paulo para a execução dos recursos do FSA.

1. DO OBJETO DESTE CHAMAMENTO

1.1 O presente Edital tem por finalidade aportar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) na forma de investimentos retornáveis a projetos com relevância artística e cultural. Poderão participar proponentes classificados como Produtoras Brasileiras Independentes, com registro regular na ANCINE (Agência Nacional do Cinema), e comprovação de matriz e administração sediadas há, no mínimo, 2 (dois) anos no Estado de São Paulo.

1.2 Os projetos deverão ter por objeto:

1.2.1 Módulo 1: produção de obras audiovisuais brasileiras inéditas, no formato de longa-metragem, dos gêneros de ficção ou animação, destinadas ao cinema.

1.2.2 Módulo 2: produção de obras audiovisuais brasileiras inéditas, nos formatos de longa-metragem ou obra seriada, dos gêneros de ficção, animação ou documentário, destinadas, conforme o caso, ao cinema, à televisão ou ao streaming, em regime de coprodução internacional.

2. DAS DEFINIÇÕES

2.1 Para os efeitos deste Edital, entende-se por:

- a) **Fundo Setorial do Audiovisual (FSA):** Fundo público brasileiro destinado ao fomento, desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual no país. Ele integra o Fundo Nacional da Cultura (FNC) e funciona como um instrumento financeiro de apoio ao audiovisual no Brasil.
- b) **Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas:** Órgão do Governo do Estado de São Paulo responsável por este Edital, doravante referida como Secretaria.
- c) **Agência Nacional do Cinema – ANCINE:** Agência reguladora do governo federal brasileiro criada para fomentar, regular e fiscalizar o setor audiovisual do país.
- d) **Investimento do FSA na produção audiovisual:** Aporte de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), na modalidade de investimento retornável - caracterizado pela aplicação de recursos públicos com expectativa de retorno financeiro ao fundo, mediante participação nas receitas da obra - destinado ao financiamento total ou parcial de projetos audiovisuais. Os projetos deverão resultar na entrega de obra audiovisual finalizada, com qualidade técnica adequada para exibição, apta à obtenção do Certificado de Produto Brasileiro (CPB), conforme requisitos estabelecidos neste Edital e os anexos que o integram.
- e) **Longa-metragem:** obra audiovisual cuja duração é superior a 70 (setenta) minutos.
- f) **Telefilme:** obra de ficção, animação ou documentário com no mínimo 50 (cinquenta) minutos e no máximo 120 (cento e vinte minutos) de duração, produzida para primeira exibição no mercado de televisão aberta, televisão fechada ou Vídeo sob Demanda (VOD).
- g) **Obra Seriada:** obra audiovisual que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos ou episódios para primeira exibição no mercado de televisão aberta, televisão fechada ou Vídeo sob Demanda (VOD).
- h) **Proponente:** produtoras brasileiras independentes com registro regular e classificadas como tal na ANCINE, nos termos da Instrução Normativa ANCINE nº 91, com comprovação de matriz e

administração sediadas há, no mínimo, 02 (dois) anos no Estado de São Paulo, contados até último dia do período de inscrição deste edital, que tenham como atividade principal ou secundária ao menos um dos seguintes códigos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):

- 59.11-1/01 – estúdios cinematográficos;
- 59.11-1/02 – produção de filmes para publicidade;
- 59.11-1/99 – atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente;

i. Nos casos em que a proponente realize a distribuição da obra por conta própria, deverá comprovar o enquadramento simultâneo em CNAE de produção e de distribuição:

- 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão.

i) Produtoras brasileiras independentes: Empresas com registro regular e classificadas como produtoras brasileiras independentes na ANCINE, conforme o art. 2º, inciso XIX, da Lei nº 12.485/2011, com comprovação de matriz e administração há, no mínimo, 02 (dois) anos no Estado de São Paulo.

j) Produção de obra inédita de longa-metragem: Realização de obra audiovisual brasileira inédita, com duração superior a 70 (setenta) minutos, nos gêneros ficção ou animação para cinema, no caso do **Módulo I**; e ficção, animação ou documentário para cinema, televisão ou *streaming*, no caso do **Módulo II**.

- Para o Módulo I, será admitida a inscrição tanto de projeto apresentado por uma única produtora quanto em regime de coprodução nacional. Nesse caso, a proponente deverá ser a produtora cuja matriz e administração estejam sediadas no Estado de São Paulo há, no mínimo, 2 (dois) anos, e que detenha participação patrimonial majoritária no projeto, uma vez que será a responsável administrativa e fiscal junto à ANCINE, cabendo-lhe, posteriormente, solicitar o CPB.
- Para o Módulo II, somente serão admitidos projetos de coprodução internacional, entre produtora cuja matriz e administração estejam sediadas no Estado de São Paulo há, no mínimo, 2 (dois) anos, e produtora internacional, desde que observados os acordos de coprodução cinematográfica firmados pelo Brasil.
- Para o Módulo II, no caso de obras destinadas à exibição em plataformas de *streaming*, o contrato de licenciamento deverá seguir as disposições referentes ao licenciamento obrigatório, constantes no anexo V – Parâmetros para a contratação, retorno do investimento do FSA e licenciamento obrigatório.

- k) Produção de obra seriada:** obra audiovisual brasileira inédita, produzida em episódios, dos gêneros ficção, animação ou documentário, destinada à televisão ou ao *streaming*.
- i. No caso de obras destinadas à exibição em plataformas de *streaming*, o contrato de licenciamento deverá seguir as disposições referentes ao licenciamento obrigatório, constantes no anexo V – Parâmetros para a contratação, retorno do investimento do FSA e licenciamento obrigatório.
- l) Coprodução internacional:** Realização de obra audiovisual realizada em regime de produção conjunta entre empresa produtora brasileira e uma ou mais empresas produtoras estrangeiras. Para que uma obra de coprodução internacional seja considerada brasileira, deverá observar a IN 106/2012 da ANCINE e de acordo com a MP Nº 2228-1/01, art. 1º, inciso V, alíneas “b” e “c”, ela deverá:
- i. Ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfica, cuja relação pode ser consultada na seção de acordos internacionais do site da ANCINE.
- ii. Ser realizada, em regime de coprodução, por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil não mantenha acordo de coprodução, desde que assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos.
- m) Grupo Econômico:** associação de empresas unidas por relações societárias de controle ou coligação, nos termos do Art. 243 da Lei nº 6.404/1976, ou ligadas por sócio comum com posição preponderante nas deliberações sociais de ambas as empresas, ou, ainda, vinculadas por relações contratuais que impliquem acordo de estratégia comercial com finalidade e prazos indeterminados.
- n) Projeto:** conjunto de informações, documentos e materiais apresentados pelo proponente à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, que formalizam a proposta de produção de obra audiovisual brasileira de produção independente submetida no âmbito deste Edital, em conformidade com suas diretrizes e condições, observando o disposto na Instrução Normativa ANCINE nº104, de 10 de julho de 2012.

- o) **Portfólio:** conjunto de informações e documentos comprobatórios que demonstrem a capacidade técnica e artística do proponente e dos integrantes do projeto. Deve conter, obrigatoriamente, uma apresentação detalhada de seu histórico profissional, incluindo currículos, folders, publicações e registros de produções audiovisuais realizadas, com destaque para os resultados obtidos no mercado audiovisual, bem como a participação em festivais nacionais e internacionais.
- p) **Film Commission de São Paulo:** iniciativa institucional voltada à promoção do Estado de São Paulo como destino para produções audiovisuais, por meio da articulação entre órgãos públicos e agentes do setor, do apoio à viabilização de filmagens e da disponibilização de informações sobre locações, infraestrutura e serviços. Para fins deste Edital, consideram-se integrantes da Film Commission do Estado de São Paulo os municípios constantes na relação disponível no sistema, conforme Anexo III.

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO

3.1 O valor total de recursos disponibilizados para este Edital será de **R\$ 40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) totalizando **R\$ 28.000.000,00** (vinte e oito milhões de reais) para o **Módulo I** e **R\$ 12.000.000,00** (doze milhões de reais) para o **Módulo II**. O valor poderá ser suplementado.

3.1.1 O valor disponibilizado para cada projeto selecionado será definido de acordo com o módulo escolhido pelo proponente no momento da inscrição, conforme segue:

- a) **Módulo I:** produção de obra brasileira inédita, no formato de longa-metragem, dos gêneros de ficção ou animação, no **valor fixo de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);**
- b) **Módulo II:** coprodução internacional de obra audiovisual brasileira inédita, nos formatos de longa-metragem ou obra seriada, dos gêneros de ficção, animação ou documentário, no **valor fixo de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais).**

3.1.2 Caso os recursos disponibilizados para cada módulo desta chamada pública sejam superiores aos valores demandados e/ou selecionados para investimento, o CGFSA poderá reduzir a disponibilidade financeira e remanejar o saldo para outras ações do FSA.

3.1.3 Não havendo PROPOSTAS suficientes inscritas ou contempladas em qualquer um dos MÓDULOS, os recursos não utilizados poderão ser remanejados para os outros MÓDULOS a critério da SCEIC, respeitada a ordem classificatória dos PROPOSTAS.

3.1.4 Esgotadas as possibilidades de remanejamento entre módulos e permanecendo recursos não

utilizados, o Comitê Gestor do FSA será responsável por decidir sua destinação e remanejar o saldo para outras ações do FSA.

3.2 A seleção de projetos por módulo se dará da seguinte maneira:

a) Módulo I - PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM: Serão selecionados 07 (sete) projetos de produção de longa-metragem, sendo 06 (seis) projetos de ampla concorrência, destinados a obras de ficção ou animação, e 01 (um) projeto exclusivo de animação.

b) Módulo II - COPRODUÇÃO INTERNACIONAL DE LONGA-METRAGEM OU DE OBRA SERIADA: Serão selecionados 06 (seis) projetos realizados em regime de coprodução internacional, sendo 05 (cinco) projetos de ampla concorrência, destinados a obras de longa-metragem ou obras seriadas de ficção, animação ou documentário, e 01 (um) projeto exclusivo de animação.

i. Os projetos deverão ser realizados em coprodução entre produtoras brasileiras independentes registradas na ANCINE, com matriz e administração sediadas há, no mínimo, 2 (dois) anos no Estado de São Paulo, devendo a proponente ser a detentora majoritária dos direitos patrimoniais da parte brasileira, e produtoras estrangeiras, observados os acordos de coprodução cinematográfica firmados pelo Brasil ou, na ausência destes, assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à produtora brasileira, bem como a utilização de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos, conforme previsão da IN 106/2012 da ANCINE e MP Nº 2228-1/01.

Módulo	Valor por Módulo	Descrição	Valor por projeto	Projetos Selecionados	Projetos Selecionados – Exclusivo para Animação	Total de Projetos Selecionados
Módulo 1	R\$ 28.000.000	Produção de longa-metragem	R\$ 4.000.000,00	06	01	07
Módulo 2	R\$ 12.000.000	Coprodução internacional de longa-metragem ou obra seriada	R\$ 2.000.000,00	05	01	06

3.3 Caso os custos para a execução do projeto ultrapassem o valor repassado por este edital, o proponente será o único responsável por assegurar a complementação financeira necessária, observadas as disposições da IN nº 158/2021. Nesse sentido, o proponente deverá comprovar à ANCINE a garantia de financiamento de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento do projeto, podendo ser

computado, para esse fim, o valor aportado por este edital.

3.4 É obrigatória a aplicação integral do valor referente aos recursos do FSA em itens financiáveis.

3.4.1 São financiáveis com os recursos do FSA o conjunto das despesas, relativas à execução de cada tipo de projeto, previstas nas Instruções Normativas ANCINE nº 116, 158 e 159, excluídas as despesas de agenciamento, e os custos referentes à intermediação da distribuição pública de Certificados de Investimento Audiovisual, tais como taxa de colocação, taxa de liderança, custos de elaboração de prospecto, despesas de publicidade, agente divulgador e despesas de transporte de intermediários.

3.5 Caso haja ampliação da dotação orçamentária ou acréscimo de outras fontes de recursos, os projetos serão convocados de acordo com a ordem de classificação, respeitando os critérios de desempate dispostos.

3.6 Caso o projeto já esteja contratado em outra linha de ação no âmbito do FSA ou aprovado para captação de recursos na ANCINE, o proponente deverá ser a mesma produtora constante do contrato com o agente financeiro ou no projeto aprovado.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1 É vedada a participação de proponentes que:

- a) Tenha em sua composição societária ou quadro de dirigentes, servidores da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo ou da Agência Nacional do Cinema - ANCINE.
- b) Possua em sua composição societária ou em seu quadro de dirigentes pessoa física diretamente envolvida nas etapas que integram as fases de planejamento, processamento ou avaliação deste chamamento público, nos termos dos arts. 8º, 9º e 10, § 5º, da Lei Federal nº. 14.903/2024, tais como:
 - i. Elaboração ou proposição técnica da minuta de Edital;
 - ii. Participação na Comissão de Seleção para análise das propostas;
 - iii. Atuação no recebimento e julgamento dos recursos.
- c) Possua em sua composição societária ou em seu quadro de dirigentes cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer pessoa, servidor ou membro de comissão que tenham atuado nas etapas descritas na alínea “b” deste item.

d) Tenham recebido recursos públicos desta Secretaria para a execução de projetos culturais nos exercícios de 2024 ou de anos anteriores, e que, até o dia **15 de Setembro de 2026**, não tenham apresentado a devida prestação de contas, ou tenham tido a prestação de contas reprovada, nos termos das normas e regulamentos do programa de Fomento CultSP.

i. Pedidos de regularização ou encaminhamentos de documentos referentes à prestação de contas, apresentados após o prazo acima estipulado, não serão considerados para fins de participação neste chamamento.

4.2 É vedada a alteração da produtora proponente, salvo nos casos de cisão, fusão ou incorporação, quando poderá ser admitida a troca desta pela nova empresa resultante de um desses processos de reorganização empresarial, desde que haja anuência do BRDE à alteração subjetiva, sejam mantidas as características da proposta e respeitadas as condições de elegibilidade e contratação.

4.3 Eventual desistência, impedimento ou desclassificação do proponente implicará a inviabilidade da continuidade do projeto no âmbito deste Chamamento Público.

5. DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS

5.1 No mínimo 30% (trinta por cento) das funções listadas no item 5.3 para configuração das equipes no projeto inscrito deverão ser formadas por pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTQIAPN+ ou mulheres. O não atendimento a esse percentual implicará a desclassificação do projeto do certame.

5.2 O atendimento a esse item será verificado na fase de Seleção de Projetos, por meio da “declaração de composição da equipe técnica”, conforme modelo constante do Anexo I, a ser apresentada no ato da inscrição, a qual deverá ser preenchida com a composição total das funções listadas no item 5.3 do projeto, incluindo a identificação dos profissionais que comporão o percentual mínimo de 30% (trinta por cento), bem como mediante o envio da documentação complementar prevista no referido Anexo.

5.2.1 A Declaração do proponente goza de presunção de veracidade, podendo ser submetida a processo de verificação por parte da Diretoria de Fomento à Cultura, Economia e Indústrias Criativas, a critério da Secretaria.

5.3 As funções elegíveis para composição do percentual de 30% (trinta por cento) são as seguintes:

- a) Diretor(a);
- b) Roteirista;
- c) Ator Principal;
- d) Atriz Principal;
- e) Produtor(a) Executivo(a);
- f) Coordenador(a) de Produção;
- g) Diretor(a) de Produção;
- h) Diretor(a) de Elenco;
- i) Diretor(a) de Fotografia;
- j) Diretor(a) de Arte;
- k) Editor(a) Chefe ou Montador Chefe;
- l) Figurinista Chefe;
- m) Maquiador(a) Chefe;
- n) Supervisor(a) de Som;
- o) Supervisor(a) de VFX;
- p) Compositor(a);
- q) Diretor(a) de Animação (Exclusivamente para os projetos de animação);
- r) Showrunner (Exclusivamente para produções televisivas).

5.4 Para fins de aferição, o universo considerado será exclusivamente o conjunto de funções listadas no item 5.3, que corresponderá a 100% (cem por cento) das funções a serem consideradas para fins de aferição, sendo obrigatório o preenchimento pelo proponente das funções listadas e efetivamente previstas para o projeto inscrito, mesmo para os profissionais que exercem função, mas não integrem o percentual mínimo de 30% exigido pela política afirmativa.

5.5 Caso haja substituição de quaisquer profissionais que integrem o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) previsto pela política afirmativa, a pessoa escolhida para ocupar a função substituída deverá atender aos mesmos critérios estabelecidos para composição desse percentual, de modo a garantir a manutenção do mínimo de 30% (trinta por cento) previsto neste edital.

5.6 A aferição do cumprimento das disposições previstas neste item competirá à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, nos termos deste edital.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1 A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente por meio do sistema de inscrição disponível no site: www.fomento.sp.gov.br. Para esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital ou sobre a utilização do sistema, os interessados podem utilizar os canais de comunicação disponibilizados no mesmo endereço.

6.1.1 As dúvidas ou pedidos de informações deverão ser enviados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes do último dia das inscrições, para que possam ser respondidos em tempo hábil.

6.2 Período de inscrição: a partir do dia **15 de Setembro de 2026** até às **23:59:59 (horário de Brasília)** do dia **03 de Novembro de 2026**, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.) e/ou no site <https://www.cultura.sp.gov.br>.

6.3 Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto neste Edital.

6.3.1 Caso haja duas ou mais inscrições de um mesmo projeto, ainda que por proponentes distintos, será considerada apenas a última inscrição efetuada, identificada no sistema pela data e hora de envio da inscrição na plataforma.

6.4 A inscrição do proponente implica a prévia e integral concordância com as normas deste Edital.

6.5 Após o envio da inscrição e durante o período estabelecido para o recebimento de inscrições, não será permitida qualquer alteração do proponente, do projeto ou de seu objeto de realização. Da mesma forma, não será admitido o envio ou reenvio de documentos, nem a exclusão do projeto inscrito, mesmo na hipótese de prorrogação de prazo prevista no item 6.2.

6.6 Será nula a inscrição do proponente que, por qualquer meio, utilizar informações ou documentos falsos, ou omitir informação ou fato relevante à inscrição, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.

6.7 A Secretaria não se responsabiliza por falhas na inscrição ou no envio de documentos por meio do sistema, quaisquer que sejam as razões, cabendo ao proponente assegurar e providenciar a realização dos atos em tempo hábil e na forma prevista neste Edital.

6.8 Poderá ser invalidada a inscrição que não observar as vedações previstas neste Edital.

6.9 A inscrição compreende o envio da documentação obrigatória do projeto e do proponente, conforme itens descritos a seguir:

7. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

7.1 DO PROJETO:

7.1.1 O projeto deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos e informações, entregues conforme os formatos indicados no sistema de inscrição.

- a) Apresentação resumida do projeto.
 - i. A apresentação também pode ser acrescida de um vídeo explicativo do projeto de até 3 (três) minutos.
- b) Indicação da cidade e descrição do plano de filmagem nas cidades de interesse cinematográfico da *Film Commission*, em caso de opção, conforme Anexo III.
- c) Sinopse.
- d) Argumento (mínimo de 05 páginas e máximo de 10 páginas).
- e) Roteiro (opcional).
- f) Conceito Visual ou *Storyboard* (opcional).
- g) Gênero.
- h) Classificação indicativa.
- i) Indicação do público-alvo: infantil, infantojuvenil, adulto ou específico.
- j) Expectativa de quantidade de público alcançado com o projeto.
- k) Em caso de obra seriada: informar a duração e o número de capítulos previstos.
- l) Justificativa e abordagem.
- m) Contrato de coprodução nacional assinado, quando for o caso no Módulo I - PRODUÇÃO DE OBRA INÉDITA DE LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO OU ANIMAÇÃO.
- n) Contrato de coprodução assinado, para o Módulo II - COPRODUÇÃO INTERNACIONAL DE LONGA-METRAGEM OU OBRA SERIADA, DE FICÇÃO, ANIMAÇÃO OU DOCUMENTÁRIO.
- o) Cronograma de execução.
- p) Planilha orçamentária, conforme disponibilizada no sistema.
 - i. Caso o projeto já possua orçamento aprovado em outras leis de incentivo, bem como parcerias, prêmios, convênios, contratos e acordos, nacionais ou internacionais, efetivados para sua realização, estes deverão ser indicados.
- q) Plano de divulgação, com estratégia de distribuição do produto final.
- r) Proposta detalhada do plano de democratização com ações de acessibilidade, de acordo com o objeto deste Edital.
- s) Informações adicionais, caso haja.

7.1.2 Caso o projeto esteja aprovado para captação de recursos na ANCINE, o título da proposta inscrita na presente Chamada Pública deverá ser o mesmo constante no projeto aprovado.

7.2 DO PROPONENTE E EQUIPE:

- a) Portfólio completo do proponente: deverá incluir, obrigatoriamente, a apresentação detalhada das produções realizadas, com destaque para os resultados obtidos no mercado audiovisual, bem como a participação em festivais nacionais e internacionais.
 - i. No caso dos projetos de coprodução, a coprodutora associada ao projeto deverá encaminhar, obrigatoriamente, portfólio contendo informações sobre as produções realizadas, os resultados obtidos no mercado audiovisual e a participação em festivais nacionais ou internacionais.
- b) Portfólio de, no mínimo, 03 (três) dos principais integrantes do projeto; sendo obrigatórias as funções de direção, roteiro e produção.
- c) Declaração de composição da equipe técnica, conforme Anexo I;
- d) Informações sobre o elenco sugerido.
- e) Ficha técnica do projeto, contendo a relação dos participantes previstos e suas respectivas funções.
- f) Termos de Participação assinados pelos principais integrantes do projeto citados na Ficha Técnica, conforme Anexo II, incluindo obrigatoriamente:
 - i. os profissionais que compõem o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) previsto no item 5.3;
 - ii. os demais profissionais ocupantes das mesmas funções, para fins de verificação do atendimento ao referido percentual.
- g) Termos de Participação assinados por todos os profissionais indicados na “declaração de composição da equipe técnica” (Anexo I), conforme modelo constante do Anexo II.

7.3 Caso algum item obrigatório não seja enviado, o projeto será desclassificado.

7.4 Projetos que apresentarem orçamento superior ao valor previsto neste Edital deverão, obrigatoriamente, especificar as fontes complementares de recursos, por meio de planilha orçamentária detalhada no sistema, bem como demonstrar a etapa ou fase de captação já realizada ou, alternativamente, indicar como se encontra estruturada a composição do orçamento necessário para a realização integral do projeto.

7.5 O proponente deverá utilizar os recursos recebidos para custear despesas em itens financiáveis do projeto, sempre observando os valores praticados no mercado e/ou as referências de custos dos serviços em suas respectivas categorias.

7.6 É vedada a apresentação de propostas de aporte em conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televentas, infomerciais, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos, programas de auditório ancorados por apresentador, bem como em obras audiovisuais de natureza publicitária, institucional ou corporativa, inclusive programas de televentas e infomerciais, obra jornalística, obra promocional, obra pornográfica, obra videomusical, videoaula, programa cuja finalidade principal seja o registro ou transmissão de eventos, ainda que editados, como competições esportivas, shows de música, apresentações de ópera, peças teatrais, espetáculos de dança, entre outros, de acordo com as definições das instruções normativas nº 95 e nº 104 da ANCINE.

7.7 Ao se inscrever neste Edital, o proponente declara, sob sua exclusiva responsabilidade, a inexistência de plágio ou utilização indevida de obras de terceiros, assumindo integralmente a autoria do projeto e das obras a ele vinculadas, bem como a responsabilidade por eventuais questionamentos, acusações ou pleitos relacionados a direitos autorais, eximindo a Secretaria de qualquer ônus decorrente.

8. DA GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

8.1 O projeto deverá contemplar medidas de acessibilidade compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, observando os termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), e da Instrução Normativa ANCINE nº 165/2022.

9. DAS COMISSÕES

9.1 Os projetos serão analisados pela Comissão de Seleção de Projetos. Para o Módulo I, haverá, ainda, uma segunda etapa de avaliação a ser realizada pela Comissão de *Pitching*.

9.2 A Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas nomeará a Comissão de Seleção dos Projetos e a Comissão de *Pitching*, nos termos de suas respectivas Resoluções.

9.3 A Comissão de Seleção e de *Pitching* são soberanas e possuem autonomia para a análise técnica e para decisão sobre os projetos apresentados, incluindo a desclassificação daqueles que não atendam aos requisitos mínimos exigidos neste Edital.

9.4 Não poderão integrar as Comissões de Seleção e *Pitching*:

- a) Pessoas que tenham interesse direto nos projetos inscritos neste Edital, ou que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de sócios e/ou dirigentes dos proponentes ou de membros da equipe técnica dos projetos inscritos.
- b) Integrantes de pessoas jurídicas que tenham apresentado proposta neste Edital, ainda que por meio de outro CNPJ, nome fantasia ou composição societária diversa.
- c) Representantes de entidades da sociedade civil que tenham indicado membros para compor a Comissão de Seleção, bem como seus indicados, quando forem também proponentes neste Edital.
- d) Servidores da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo ou da Agência Nacional do Cinema - ANCINE que integrem a composição societária ou o quadro de dirigentes de proponentes.

9.5 Verificada, a qualquer tempo, a existência de alguma das situações previstas no item 9.4, o membro da Comissão será notificado pela Secretaria, que adotará as providências cabíveis, inclusive as previstas nos incisos abaixo, visando à correção da irregularidade constatada:

- i. Constatada a ocorrência de impedimento durante o período de análise dos projetos, a Secretaria poderá, a seu critério, promover a substituição imediata do membro da Comissão de Seleção ou de *Pitching*, após oportunizar manifestação dos envolvidos.
- ii. Se a ocorrência for constatada após a seleção dos projetos, e houver comprometimento da imparcialidade ou violação das vedações legais, a proposta selecionada poderá ser excluída do certame, mesmo que já tenha sido habilitada.

9.6 É dever do próprio membro da Comissão comunicar imediatamente à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas caso identifique situação de impedimento ou suspeição, nos termos da legislação vigente.

9.7 A composição das Comissões será divulgada após a publicação do Resultado das fases de Seleção e *Pitching*.

9.8 A Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas nomeará a Comissão de Análise da Documentação, composta por servidores da Pasta, nos termos de Resolução específica, cuja composição será tornada pública previamente ao início da fase de habilitação. Caberá a essa Comissão examinar a conformidade da documentação apresentada pelo proponente em relação às exigências estabelecidas neste Edital para habilitação e regularidade fiscal.

9.9 O proponente poderá, por iniciativa própria, declinar de sua participação no certame após o período de inscrições, mediante manifestação formal dirigida à Diretoria de Fomento à Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio da plataforma do sistema. O pedido será avaliado e, se atendidas as formalidades necessárias, a participação do proponente será descontinuada de maneira irreversível, não sendo permitida a realização de nova inscrição.

10. DAS FASES DO EDITAL

10.1 O Edital será composto pelas seguintes fases:

- **FASE 1 – MÓDULOS I E II: SELEÇÃO DE PROJETOS**

- a) Análise dos projetos pela Comissão de Seleção.
- b) Publicação do resultado preliminar da seleção.
- c) Interposição de recurso / contrarrazões.
- d) Publicação do resultado provisório da seleção.

- **FASE 2 – MÓDULO I: PITCHING**

- a) Análise das apresentações dos projetos - Comissão de *Pitching*.
- b) Publicação do resultado preliminar do *Pitching*.
- c) Interposição de recurso / contrarrazões.
- d) Publicação do resultado provisório do Pitching e convocação para envio da documentação de habilitação.

- **FASE 3 - MÓDULOS I E II: HABILITAÇÃO**

- a) Envio da documentação de habilitação.
- b) Saneamento de falhas.
- c) Publicação do resultado preliminar da documentação.
- d) Interposição de recurso.
- e) Publicação e homologação do resultado final e envio da relação de projetos para ANCINE.

11. FASE 1 - MÓDULOS I E II: DA SELEÇÃO DOS PROJETOS

11.1 Após o encerramento das inscrições, a lista de projetos inscritos será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>. Posteriormente, os projetos serão encaminhados à Comissão de Seleção.

11.2 A fase de seleção terá caráter eliminatório e classificatório, sendo responsabilidade do proponente enviar, no momento da inscrição, todos os itens exigidos nesta etapa.

11.3 Os projetos devidamente inscritos serão analisados pela Comissão de Seleção de Projetos, que, no prazo estimado de 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos projetos, atribuirá a pontuação correspondente, conforme os critérios estabelecidos neste Edital.

11.3.1 O prazo poderá ser alterado, a critério da Administração, considerando, inclusive, a quantidade de projetos submetidos para análise.

11.4 Ao final da análise, será elaborada uma lista de classificação, contendo: os projetos do Módulo I classificados para a segunda etapa de avaliação, os projetos selecionados do Módulo II, e, para ambos os módulos, os projetos suplentes, os não selecionados, os desclassificados e aqueles cuja participação tenha sido formalmente desistida pelo proponente. A avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção será realizada com base nos critérios a seguir:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
a) Qualidade artística e relevância cultural	Avalia a qualidade artística e a relevância cultural do projeto inscrito, considerando sua coerência conceitual, originalidade, inovação e potencial de contribuição para o fortalecimento e a democratização da cultura	0 a 10
b) Adequação técnica	Avalia a consistência e o grau de maturidade do projeto, considerando a aderência aos itens estabelecidos no edital, clareza dos objetivos propostos, o objeto, o detalhamento das ações e a correspondência entre metas, público, cronograma, equipe técnica e recursos disponíveis	0 a 10
c) Viabilidade e planejamento financeiro	Análise da viabilidade da proposta econômica em relação às metas e atividades previstas no projeto.	0 a 10
d) Portfólio da produtora brasileira independente e da equipe técnica	Avalia o portfólio do proponente e equipe técnica envolvida, observando as posições de liderança artística, garantindo experiência e qualificação necessária para a execução do projeto	0 a 10

e) Potencial e capacidade de atração de público e/ou interesse de participação em festivais	Avalia a capacidade da obra audiovisual de despertar interesse no público-alvo e seu potencial de circulação em festivais, mostras ou eventos culturais	0 a 10
---	---	--------

11.5 A nota individual de cada membro da Comissão de Seleção será obtida por meio da média aritmética das notas atribuídas a cada um dos critérios de avaliação.

11.6 A nota final do projeto será definida pelo resultado da média aritmética das notas atribuídas por cada um dos membros da Comissão de Seleção que tiverem analisado os projetos inscritos, sendo obrigatória a análise de pelo menos 05 (cinco) membros. Para o cálculo da média final, serão desconsideradas a nota mais baixa e a nota mais alta atribuídas ao projeto.

11.7 Para este Edital, será atribuído acréscimo de 0,5 (cinco décimos) à nota final da etapa de seleção - após a consolidação das avaliações dos pareceristas - aos projetos que indicarem a realização das filmagens em cidades pertencentes à Film Commission do Estado de São Paulo, conforme relação disponível no Anexo III sendo no mínimo, 70% (setenta por cento) das filmagens no caso de obras de longa-metragem, e 40% (quarenta por cento), no caso de obras seriadas.

11.7.1 Na hipótese de alteração do local de filmagem inicialmente indicado pelo proponente, deverá ser assegurado que o novo local permaneça situado em uma das cidades integrantes da Film Commission do Estado de São Paulo, conforme relação constante do Anexo III, sendo aplicáveis, no caso de descumprimento, as sanções previstas no **ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE**.

11.7.2 A verificação do disposto neste item será realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas através da análise tanto dos documentos apresentados na Prestação de Contas à ANCINE, quanto pelo Anexo IV - Relatório de Filmagem, nos termos do **ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE**.

11.8 Não serão selecionados os projetos que obtiverem nota final inferior a 7,00 (sete).

11.9 Em caso de empate na totalização dos pontos, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, em benefício do proponente com:

- a) maior pontuação no critério E;
- b) maior pontuação no critério C;
- c) maior pontuação no critério D;

- d) maior pontuação no critério A;
- e) maior pontuação no critério B;
- f) Data da fundação da empresa mais antiga.

11.10 Após a avaliação pela Comissão de Seleção, serão divulgadas as notas finais dos projetos em ato devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>, denominado “Ata de Resultado Preliminar da Comissão de Seleção de Projetos”.

11.11 Não haverá divulgação de pareceres específicos para cada projeto inscrito, exceto nos casos de desclassificação por infração ao regramento ou ausência de documentos obrigatórios.

11.12 Serão desclassificados os projetos que contenham conteúdos vedados nos termos do item 7.6.

11.13 Após a publicação da “Ata de Resultado Preliminar da Comissão de Seleção de Projetos”, os projetos com maior pontuação do **Módulo I**, serão classificados para a “Fase 2 - *Pitching*”. Serão convocados projetos até que a soma dos valores dos projetos alcance, no mínimo, o equivalente a 2 (duas) vezes o valor total destinado ao módulo I ou até o dobro do número de vagas disponíveis, conforme quantidades estabelecidas no item 3.2.

11.14 Será assegurado o direito de interposição de recurso aos proponentes, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>, devendo ser apresentado exclusivamente pelo sistema de inscrição.

11.15 Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) a Ata com o “Julgamento dos Recursos”, caso haja, cabendo ao proponente interessado acompanhar as publicações.

11.16 Os projetos selecionados do **Módulo II** aguardarão a conclusão da “Fase 2 – *Pitching*” do Módulo I, de modo que ambos os módulos sigam conjuntamente para a etapa subsequente de habilitação da documentação.

12. FASE 2 - MÓDULO I: PITCHING

12.1 Os projetos do Módulo I classificados serão convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br> sob o título: “Convocatória para o *Pitching*”. A sessão será agendada com prazo mínimo de 05 (cinco) dias corridos a contar do dia seguinte da

data de publicação no Diário Oficial, para que os proponentes participem da fase de avaliação, que será realizada pela Comissão de *Pitching*, nas condições estabelecidas a seguir:

- a) Os proponentes serão convocados a comparecer em local a ser definido, em dia e horário específicos, para a realização da avaliação presencial (*Pitching*) dos seus projetos perante a Comissão de *Pitching*.
- b) Os proponentes poderão utilizar recursos como vídeos ou apresentações em slides, sendo obrigatória a submissão prévia desse material por meio do sistema de inscrição, dentro do prazo estipulado na convocatória.
- c) Os proponentes terão até 10 (dez) minutos para fazer sua apresentação.
- d) Durante a sessão, os proponentes terão a oportunidade de esclarecer os aspectos técnicos, orçamentários, estéticos, dramáticos e de realização do projeto, respondendo às perguntas da Comissão de *Pitching*.
- e) Cada projeto poderá ser apresentado por no máximo 03 (três) pessoas.
- f) Os proponentes serão responsáveis pelos custos relativos ao seu deslocamento para participação no *Pitching*.

12.2 Nessa etapa, os projetos serão avaliados segundo os critérios estabelecidos a seguir:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
a) Argumento da obra	Serão critérios de avaliação o argumento, a criatividade e a originalidade do projeto, assim como as propostas de inovação e a contribuição para a diversidade cultural nas práticas inerentes ao audiovisual paulista	0 a 10
b) Viabilidade e planejamento financeiro	Será um critério de avaliação a viabilidade de realização e a pertinência do cronograma apresentado	0 a 10
c) Potencial de mercado, impacto cultural e formação de público	Serão avaliados o potencial de atendimento às demandas dos mercados locais, regionais, nacionais ou internacionais, assim como o impacto na cena cultural e as estratégias de ampliação do público alvo em questão	0 a 10
d) Experiência e qualificação da equipe	Serão avaliados os portfólios da produtora envolvida, da equipe técnica e suas posições de liderança artística, assim como os aspectos	0 a 10

	técnicos do projeto	
--	---------------------	--

12.3 A nota individual de cada membro da Comissão de *Pitching* será obtida por meio do cálculo da média aritmética das notas atribuídas a cada um dos critérios de avaliação.

12.4 A nota final do projeto nesta fase será definida pelo resultado da média aritmética das notas atribuídas por cada um dos membros da Comissão de *Pitching* e para o cálculo da média final, serão desconsideradas a nota mais baixa e a nota mais alta atribuídas ao projeto.

12.5 A nota final dos projetos do **Módulo I** será definida pela soma da média das notas da comissão de seleção atribuídas na fase anterior, e da média das notas atribuídas pela comissão de *Pitching*.

12.6 Será assegurado o direito de interposição de recurso aos proponentes participantes da fase de *pitching*, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>, devendo ser apresentado exclusivamente pelo sistema de inscrição.

12.7 Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) a Ata com o “Julgamento dos Recursos”, caso haja, cabendo ao proponente interessado acompanhar as publicações.

12.8 O Resultado da Fase 2 – Pitching, referente aos projetos do **Módulo I**, bem como a convocação para o envio da documentação de habilitação dos projetos classificados **de ambos os módulos**, será publicado em Ata denominada “Resultado Preliminar da Comissão de *Pitching* e Convocação para Envio da Documentação de Habilitação” em Diário Oficial do Estado (D.O.E.) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>.

12.9 Durante a fase de seleção ou *Pitching*, o proponente poderá, por iniciativa própria, desistir de sua participação no certame mediante manifestação formal junto à Secretaria. Nesse caso, o projeto terá sua participação automaticamente descontinuada, sem aplicação de sanções, desde que não tenha havido dolo, omissão relevante ou má-fé.

13. FASE 3 - MÓDULOS I E II: HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL DE PROPONENTES

13.1 DA CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE:

13.1.1 A Secretaria convocará os proponentes dos projetos selecionados e suplentes para entregar a documentação relacionada no item 13.2 por meio de publicação da Ata “Resultado Preliminar da Comissão de *Pitching* e Convocação para Envio da Documentação de Habilitação”.

13.1.2 O proponente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte da data de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), para enviar através do sistema de inscrição disponível no site: www.fomento.sp.gov.br, a documentação relacionada no item 13.2, conforme segue:

13.2 DOCUMENTAÇÃO:

- a) Declaração de composição da equipe;
- b) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (por meio de cartão CNPJ ou documento equivalente válido), que tem como atividade principal ou secundária os seguintes códigos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):
 - 59.11-1/01 – estúdios cinematográficos;
 - 59.11-1/02 – produção de filmes para publicidade;
 - 59.11-1/99 – atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente.
- i. Nos casos em que a proponente realize a distribuição da obra por conta própria, deverá comprovar o enquadramento simultâneo em CNAE de produção e de distribuição:
 - 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão.
- c) Comprovante que demonstre a situação regular de cadastro na ANCINE (Agência Nacional do Cinema) com a especificação do nível da produtora brasileira independente.
- d) Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado.
 - i. A Pessoa Jurídica deverá comprovar, em seu ato constitutivo, que possui atividades compatíveis com os CNAE's exigidos;
- e) Quando aplicável, apresentar documentos completos de eleição e posse válidos de seus administradores.
- f) Para fins de comprovação da matriz e administração sediadas há, no mínimo, 2 (dois) anos no Estado de São Paulo até o último dia do período de inscrição, será considerado o ato constitutivo vigente.
- g) Cópia(s) simples do(s) documento(s) oficiais de identidade (contendo o número do R.G. com foto e CPF) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do(s) representante(s) legal(is) do proponente.
- h) Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
- i) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

- j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- k) Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS.
- l) Consulta ao Portal de Inscritos do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, sem pendências registradas, datada do dia do envio da documentação à época.
- m) Consulta de Regularidade em Sanções Administrativas no âmbito do Estado de São Paulo, datada do dia do envio da documentação à Secretaria.
- n) Documentação complementar comprobatória da condição declarada para fins de atendimento ao disposto no item 5 deste Edital, conforme Anexo I.
- o) Anexo IX - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE.

13.3 Todos os documentos e declarações exigidas deverão ser apresentadas em sua versão atualizada, emitidas dentro do período estipulado para o envio, conforme convocação do proponente publicada pela Secretaria, a fim de comprovar a regularidade do proponente no momento da apresentação da documentação.

13.3.1 Serão desconsiderados documentos eventualmente enviados além daqueles dispostos neste Edital.

13.4 Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a Secretaria, ou terceiros por ela designados, poderá(ão) utilizar as informações fornecidas (inclusive dados pessoais), exclusivamente para os fins necessários à execução deste Edital, adotando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstas na legislação vigente.

13.5 A documentação dos proponentes selecionados e suplentes, conforme disposto no item 13.2, será analisada pela Comissão de Análise de Documentação.

13.6 Será permitido o saneamento de falhas na documentação mencionada no item 13.2, conforme disposto no item 13.7.

13.7 Entende-se por saneamento de falhas a possibilidade de regularização de documentos apresentados de forma incompleta, ilegível ou com inconsistências formais, não se configurando como nova oportunidade para apresentação integral da documentação. O saneamento não será aplicado nos

casos em que não tenha havido o envio prévio do documento na etapa adequada.

13.7.1 A Comissão de Análise de Documentação convocará os proponentes com documentação faltante ou incompleta, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>, para que realizem o saneamento das eventuais falhas e/ou complementem a documentação no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação da convocação no D.O.E.

13.7.2 A Comissão de Análise de Documentação também poderá convocar os proponentes, por meio do D.O.E, para apresentar informações complementares acerca dos documentos já enviados, para apuração de fatos existentes à época do lançamento dos editais ou para esclarecimento de alguma situação relacionada à documentação apresentada, se necessário.

13.7.3 O saneamento de falhas será feito exclusivamente por meio do sistema de inscrição, dentro do prazo concedido, conforme publicação da Comissão de Análise de Documentação no D.O.E.

13.7.4 O não atendimento ao saneamento de falhas de forma satisfatória e dentro do prazo estipulado implicará na inabilitação do proponente.

13.7.5 Não serão aceitos protocolos de documentos, comprovantes de pagamento de dívidas ou documentos com prazo de validade vencido.

13.7.6 O Saneamento de falhas não se aplica aos proponentes que deixarem de atender à convocação para envio da documentação de habilitação no prazo estipulado, hipótese que resultará na inabilitação automática.

13.7.7 O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente, tampouco sua situação jurídica, que devem permanecer em conformidade com as disposições previstas neste Edital.

13.8 Verificada a regularidade da documentação apresentada pelos proponentes, o resultado preliminar da habilitação e regularidade fiscal será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>, com a indicação dos proponentes habilitados e inabilitados, acompanhada das respectivas justificativas, por meio da “Ata Resultado Preliminar da Comissão de Documentação e Regularidade Fiscal”.

13.9 Será assegurado o direito de interposição de recurso aos proponentes inabilitados, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E), devendo ser apresentado exclusivamente pelo sistema de inscrição.

13.10 Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo

(D.O.E) a Ata com o “Julgamento dos Recursos”, caso haja, cabendo ao proponente interessado acompanhar as publicações.

13.11 A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade e prerrogativa de autotutela, e com vistas à verificação da conformidade e regularidade dos procedimentos, poderá, a qualquer tempo e em qualquer etapa do processo, solicitar aos proponentes inscritos, selecionados e/ou suplentes o envio de documentos, informações ou esclarecimentos que julgar necessários à adequada instrução processual e à regular condução do certame, sem prejuízo das disposições estabelecidas neste edital.

14. DAS INFORMAÇÕES SOBRE SUPLENTES

14.1 Serão classificados como suplentes proponentes em número equivalente ao total de vagas disponíveis no respectivo módulo, conforme estabelecido no item 3.2 do Edital.

14.2 A convocação de suplentes será realizada pela SCEIC, e comunicada à ANCINE pela Secretaria.

15. DO RECURSO DAS DECISÕES

15.1 Caberá um único recurso, a ser enviado uma única vez, referente a cada uma das seguintes publicações: Ata do Resultado Preliminar da Comissão de Seleção de Projetos, Ata do Resultado Preliminar da Comissão de *Pitching* e Ata de Resultado Preliminar da Documentação. O prazo para interposição de recurso será de até de 03 (três) dias úteis a contar do dia seguinte da data de publicação da ata no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E).

15.1.1 Não será admitida, em sede de recurso, a apresentação de novos documentos, uma vez que eventuais complementações ou correções, quando cabíveis, já deverão ter sido realizadas na etapa de saneamento prevista no item 13.7.

15.1.2 Serão aceitos os recursos enviados até às 23:59:59 (horário de Brasília) da data estipulada no item 15.1, exclusivamente através do sistema de inscrição: www.fomento.sp.gov.br.

15.2 Havendo recurso que possa vir a ser acatado e ensejar alteração do resultado, em prejuízo de outro projeto selecionado ou suplente, o interessado prejudicado terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões.

15.2.1 Serão aceitas as contrarrazões enviadas até às 23:59:59 (horário de Brasília) do prazo determinado no item 15.2, exclusivamente através do sistema de inscrição: www.fomento.sp.gov.br.

15.3 Não será aceito recurso protocolado diretamente nesta Secretaria, nem aqueles recebidos via postal, correspondência eletrônica ou qualquer outro meio diverso do estabelecido neste Edital.

15.4 Compete à Diretoria de Fomento à Cultura, Economia e Indústria Criativas julgar os recursos.

15.5 As decisões sobre os recursos serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E), cabendo ao proponente interessado acompanhar as publicações.

16. DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

16.1 Finalizada a etapa de seleção e habilitação, haverá a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br> do Resultado Final, contendo a lista de proponentes selecionados e suplentes, em tese, aptos para contratação.

16.2 As etapas de contratação, desembolso do investimento, acompanhamento da execução do projeto e prestação de contas serão realizadas pela ANCINE enquanto Secretaria Executiva e pelo BRDE enquanto Agente Financeiro do FSA.

16.3 A aprovação, contratação e acompanhamento dos projetos audiovisuais financiados com recursos do FSA seguirá as disposições da Instrução Normativa ANCINE nº 158, de 27 de dezembro de 2021.

16.4 Os procedimentos e regramentos relativos à contratação junto ao BRDE, retorno do investimento do FSA e prestação de contas, estão disciplinados no Anexo V - PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO, RETORNO DO INVESTIMENTO DO FSA E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO. **Estas regras prevalecem sobre quaisquer outras regras do Edital e seus anexos em caso de incompatibilidade ou conflito.**

16.5 Entre os procedimentos para contratação junto ao BRDE será realizada, pela ANCINE, a análise do orçamento e dos documentos apresentados para comprovação de captação de recursos, nos termos da Instrução Normativa ANCINE nº 158/2021.

16.6 Após a análise, caso o proponente ou o projeto não atendam às condições estabelecidas no Anexo V - PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO, RETORNO DO INVESTIMENTO DO FSA E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO, conforme o caso, será inabilitado para contratação junto ao BRDE.

16.6.1 Em caso de inabilitação, o projeto inabilitado será substituído pela primeira suplente, seguindo a ordem da Ata do Resultado Final.

16.6.2 O prazo máximo para convocação de projetos suplentes será 24 meses após a publicação do resultado final da seleção pela Secretaria.

16.7 As minutas dos contratos a serem firmados junto ao BRDE constam nos Anexos VI, VII e VIII deste Edital.

16.8 A prestação de contas do projeto será analisada pela ANCINE de acordo com as regras previstas nas Instruções Normativas nº 158 e nº 159, de 27 de dezembro de 2021, ou norma que venha a substituí-las e no Manual de Prestação de Contas da ANCINE.

16.9 Iniciado o prazo para prestação de contas do projeto, a proponente que tiver indicado a realização de filmagens em municípios integrantes da Film Commission, nos termos do item 11.7, deverá apresentar obrigatoriamente à SCEIC o Relatório de Filmagem da Film Commission, conforme modelo constante do Anexo IV, devidamente preenchido e assinado durante o período de realização das filmagens.

16.10 Na prestação de contas, serão admitidos apenas documentos fiscais que comprovem despesas com recursos durante o período estabelecido no item de Prestação de Contas do Anexo V - PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO, RETORNO DO INVESTIMENTO DO FSA E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO.

16.11 As sanções e penalidades a serem aplicadas pela ANCINE decorrentes da incorreta execução física e/ou financeira do projeto estão dispostas nas minutas do CONTRATO com o BRDE estabelecidas nos anexos VI, VII e VIII.

17. DAS OBRIGAÇÕES PERANTE A SCEIC

17.1 DA DIVULGAÇÃO

17.1.1 Sem prejuízo das obrigações previstas nos instrumentos de contratação dispostos nos anexos VI, VII e VIII, o proponente deverá divulgar, por meio da plataforma “Agenda VivaSP” (<https://agendavivasp.com.br>), as ações de difusão e formação de público vinculadas ao projeto, tais como exposições, debates, mostras, oficinas ou outros eventos públicos, quando houver.

17.1.2 Adicionalmente, o proponente deverá mencionar, de forma explícita, visível e destacada, o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas no início e nos créditos finais da obra, bem como em todo material de divulgação da obra (impresso, virtual e/ou audiovisual), além de todas as entrevistas, releases e demais manifestações públicas relacionadas ao projeto ou às ações a ele vinculadas, veiculadas em qualquer meio de comunicação, no território nacional ou no exterior, conforme

disposições do Manual de Comunicação da Secretaria da Cultura.

17.1.3 A aferição do cumprimento das disposições previstas neste item será realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

17.2 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.2.1 Constituem hipóteses de descumprimento das obrigações perante a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas:

- a) o não cumprimento da Política Afirmativa prevista no edital;
- b) a não realização de filmagens em cidade da Film Commission quando indicado na inscrição para recebimento de bonificação da pontuação;
- c) o descumprimento das obrigações de divulgação institucional previstas neste Edital e no Manual de Comunicação.

17.2.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação de sanções administrativas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, incluindo a vedação de participação do(a) PROPONENTE em novos editais de fomento pelo prazo de até 3 (três) anos, contado da decisão administrativa que reconhecer o descumprimento.

17.2.3 A Secretaria, ao aplicar a sanção, considerará a gravidade das irregularidades constatadas e eventual reincidência, para fins de dosimetria da penalidade imposta.

17.2.4 Em qualquer hipótese, a aplicação de sanções dependerá de regular procedimento administrativo, garantida a prévia defesa do interessado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte do envio da notificação para o e-mail do contemplado e/ou publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), com a respectiva disponibilização dos autos para consulta.

17.3 O proponente deverá observar, durante a execução do projeto, a manutenção das condições e compromissos apresentados no ato da inscrição e considerados para fins de atendimento às disposições deste Edital.

17.4 A Secretaria poderá, a qualquer momento, solicitar à ANCINE a documentação encaminhada pelo proponente para prestação de contas, a fim de aferir a regularidade da execução do projeto selecionado e das obrigações estipuladas no Anexo IX – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE. A verificação poderá resultar na adoção de eventuais sanções previstas na esfera do Estado, caso sejam identificadas

irregularidades ou descumprimento das normas aplicáveis.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 As publicações oficiais referentes à etapa de Seleção e Habilitação do Edital ocorrerão no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.) e no site <https://www.cultura.sp.gov.br>. Posteriormente, a ANCINE publicará as informações das etapas subsequentes conforme Anexo V - PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO, RETORNO DO INVESTIMENTO DO FSA E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO, cabendo ao proponente o devido acompanhamento das publicações.

18.2 Os canais de comunicação para esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital estão disponíveis no site: www.fomento.sp.gov.br.

18.2.1 Não serão respondidas dúvidas referentes ao contexto e à elaboração dos projetos.

18.2.2 Não serão respondidas dúvidas referentes à composição de notas específicas atribuídas aos projetos inscritos, haja vista que a avaliação é de competência da Comissão de Seleção, que não realiza atendimento.

18.3 Dúvidas referentes às etapas posteriores à contratação do projeto relativas ao acompanhamento do projeto e prestação de contas poderão ser enviadas, por qualquer interessado, para os seguintes endereços de correio eletrônico:

- a) contratos.sfo@ancine.gov.br: para dúvidas sobre a contratação do projeto na ANCINE;
- b) contratacao.fsa@brde.com.br: para dúvidas sobre a contratação do projeto no BRDE;
- c) acompanhamento.sfo@ancine.gov.br: para dúvidas sobre o acompanhamento do projeto na ANCINE;
- d) acompanhamento.fsa@brde.com.br: para dúvidas relativas a contrato de investimento, acompanhamento do projeto no BRDE;
- e) prestacao.contas@ancine.gov.br: para dúvidas relativas à prestação de contas na ANCINE; e
- f) desembolso.fsa@brde.com.br: para dúvidas relativas ao desembolso dos recursos.

18.4 Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade para a Secretaria, especialmente quanto à documentação, direitos autorais e encargos trabalhistas.

18.5 Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, de descumprimento das

vedações previstas neste Edital ou de quaisquer outras irregularidades apuradas durante o processo, a Secretaria poderá, a qualquer momento, excluir o proponente do Chamamento Público, assim como a ANCINE rescindir o Contrato eventualmente firmado. Nessas hipóteses, caberá ao proponente faltoso a devolução dos valores recebidos, acrescidos de correção monetária e demais encargos legais aplicáveis, sem prejuízo de eventual responsabilização do proponente nos termos da legislação vigente.

18.6 Todos os documentos previstos nos anexos deste edital, que vierem a ser encaminhados pelo proponente, deverão ser assinados eletronicamente, conforme previsão da Lei Federal nº14.063/2020, por meio da plataforma Gov.br ou por outro meio que assegure a certificação da assinatura, admitindo-se:

18.6.1 Assinatura eletrônica avançada, entendida como aquela certificada por plataforma de assinatura digital que comprove, por meios idôneos, a autoria e a integridade do documento eletrônico.

18.6.2 Assinatura eletrônica qualificada, entendida como aquela realizada com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

18.7 Não serão aceitas assinaturas inseridas como imagem, digitalizadas ou apresentadas de forma diversa do previsto nos itens 18.6.1 e 18.6.2 deste Edital, sob pena de inabilitação do documento apresentado.

18.8 A publicização e a disponibilização para consulta pública dos projetos selecionados e contratados deste edital, no site www.fomento.sp.gov.br, estão amparadas nos princípios de transparência e do acesso à informação, observando os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) e da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), resguardando o tratamento adequado dos dados pessoais eventualmente envolvidos, garantindo a proteção de informações sensíveis.

18.9 Solicitações de acesso aos projetos contemplados neste Edital só poderão ser atendidas após divulgação do Resultado Final, observando-se o procedimento correto previsto pela Secretaria, ressaltando-se que não serão disponibilizados, divulgados ou compartilhados, por parte da administração pública, quaisquer dados pessoais ou sensíveis, informações relativas à propriedade intelectual, elementos de criatividade ou conteúdos protegidos por direito autoral pertencentes ao proponente, salvo mediante autorização expressa e formal do titular ou por força de obrigação legal.

18.10 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Diretoria de Fomento à Cultura,

Economia e Indústria Criativas.

18.11 Integram o presente Edital os Anexos de I a IX:

- **Anexo I** - DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA: PESSOAS NEGRAS, INDÍGENAS, COM DEFICIÊNCIA, LGBTQIAPN+ OU MULHERES.
- **Anexo II** - TERMO DE PARTICIPAÇÃO.
- **Anexo III** - LISTA CIDADES FILM COMMISSION.
- **Anexo IV** – RELATÓRIO DE FILMAGEM.
- **Anexo V** - PARÂMETROS PARA A CONTRATAÇÃO, RETORNO DO INVESTIMENTO DO FSA E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO.
- **Anexo VI** - MINUTA DO CONTRATO DE INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO CINEMA – COM INTERVENIENTE.
- **Anexo VII**- MINUTA DO CONTRATO DE INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO CINEMA – DISTRIBUIÇÃO PRÓPRIA.
- **Anexo VIII** - MINUTA DO CONTRATO DE INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO TV VOD
- **Anexo IX** – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

	ETAPAS DO EDITAL
Etapa	Descrição
1	Inscrições
2	Publicação da Lista de Inscritos
3	Análise dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos
4	Publicação da Ata com o Resultado Preliminar da Seleção de Projetos
5	Prazo de Interposição de Recurso / Contrarrazões
6	Julgamento dos Recursos
7	Publicação da Ata com o Resultado Provisório da Seleção e Convocatória para <i>Pitching</i>
8	Publicação da Ata com o Resultado Preliminar do <i>Pitching</i>
9	Prazo de Interposição de Recurso / Contrarrazões para etapa de <i>Pitching</i>
10	Julgamento dos Recursos
11	Publicação da Ata com o Resultado do <i>Pitching</i> e Convocatória para Envio de Documentação de Habilitação e Regularidade Fiscal
12	Publicação da Composição da Comissão de Seleção e de <i>Pitching</i>
13	Análise da Documentação de Habilitação dos Seleccionados e Suplentes pela Comissão de Análise de Documentação

14	Publicação para Saneamento de Falhas de Documentação
15	Publicação da Ata com o Resultado Preliminar da Documentação
16	Prazo de Interposição de Recurso
17	Julgamento dos Recursos
18	Homologação do Resultado Final pela autoridade competente e Publicação
19	Envio de Ofício de Seleção de Projetos
20	Etapas referentes à Contratação com o FSA/BRDE

***Algumas etapas poderão ser suprimidas e/ou os prazos previstos poderão ser alterados pela Administração.*

Marília Marton

Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas